sau này mà thôi, đó như 1 cách hợp thức hóa về thủ tục của cty. **(các anh chị bổ sung dùm mình nha)**

Tình tiết bổ sung:*sau khi tiến hành hòa giải ko thành, tại PTST, đại diện cty H yêu cầu TA buộc ông T phải có trách nhiệm thanh toán số tiền còn nợ của cty là 7.350.750 đồng, đây là số tiền tạm ứng tại phòng tài vụ of cty để nghiên cứu chế tạo các lô quả kỷ thuật.*

Câu 6:yêu cầu của cty H có được HĐXX chấp nhận giải quyết trong vụ án này ko? Vì sao?

Yêu cầu của cty H se ko được HĐXX chấp nhận để giải quyết trong VA này.

Vì theo Đ 163, Đ 218 BLTTDS về phạm vi KK và bổ sung yêu cầu thì cho thấy yêu cầu của cty đã vượt quá phạm vi KK, yêu cầu này là yêu cầu về dân sự chứ ko phải yêu cầu về lao động cho nên sẽ ko được chấp nhận vì vượt quá phạm vi Kk.

Tình tiết bổ sung:*tại PT, đại diện cty H trình bày sau khi HĐLĐ ký ngày 14/8/X-1 hết hạn do ông T làm việc ko hiệu quả nên cty ko ký tiếp HĐLĐ với ông T, vì vậy nếu cty ko ra QĐ sa thải ông thì vẫn có quyền chấm dứt HĐLĐ với ông do HĐLĐ đã ký đã hết hạn.*

Tại PT ông T trình bày khi HĐLĐ ký ngày 14/8/X-1 hết hạn mặc dù cty ko ký HĐLĐ mới nhưng ông vẫn tiếp tục làm việc tại cty và được trả lương đầy đủ.

Câu 7: đến thời điểm cty H ra thông báo KL sa thải ông T thì giữa họ có tồn tại HĐLĐ loại gì? Tại sao?

Tồn tại HĐLĐ ko xác định thời hạn.

Vì theo điểm b K1 và K2 Đ 27 BLLĐ.

Tình tiết bổ sung: *tại PT ông T trình bày rạng sáng 15/10/X ông phải đưa con đi cấp cứu, ngày hôm sau đi làm ông đã xuất trình sổ khám bệnh của con ông, nhưng chiều 16/10 ông nhận được thông báo KL sa thải và ông đã nhận tiền lương đến hết ngày 16/10 và tiền phép của những ngày chưa nghỉ.*

Đại diện cty trình bày ngày 16/10 cty chỉ mới ra thông báo KL sa thải chứ chưa tiến hành KL sa thải. Trước khi ra QĐKL sa thải cty đã triệu tập HĐKL, thành phần gồm ban GĐ, đại diện phòng tổ chức, đại diện BCH công đoàn, ông T đã được mời 03 lần mà ko đến, tại cuộc họp mọi người đuề nhất trí sa thải ông T.

Câu 8: là LS của ông T, cần lập luận ntn trước HĐXX để khẳng định cty chấm dứt HĐLĐ với ông T là trái PL?

- Ông T ko tái phạm vì hình thức kỷ luật chuyển sang làm việc khác đã đương nhiên được xóa theo Đ 88 BLLĐ.
- Ông T nghỉ 01 ngày 15/10 là có lý do chính đáng theo TT03.
- Thủ tục ra QĐ đã trái PL vì chưa tiến hành họp HĐKL mà đã ra thông báo QĐST có giá trị như 1 QĐST chính thức để chấm dứt QHLĐ với ông T.